



Para el software
GAV Tracking y GAV Monitor
CONTRATO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL

2025

CONTENIDO

1.	DEFINICIONES.....	3
2.	USO DEL SOFTWARE.....	4
3.	USO DEL SOFTWARE NPR	7
4.	USO DEL SOFTWARE DEMO.....	8
5.	LICENCIA DE SUSCRIPCIÓN	8
6.	LEY APLICABLE.....	8

1. DEFINICIONES

- 1.1. Licenciario. Persona a la que se le ha otorgado una Licencia específica de Software no exclusivo según lo establecido en: (i) el Certificado de licencia aplicable emitido por la Empresa o generado por su sistema de activación de licencias; u (ii) otro medio que determine la Empresa.
 - 1.1.1. Usuario Final Persona a la que se otorga por parte del Licenciario el uso de Software.
- 1.2. Software de la empresa. Todo el software del que la Empresa ofrezca licencia directamente o, en su caso, del que la Empresa pueda, conforme a cualquier otro derecho, sublicenciar a potenciales Licenciarios.
- 1.3. Software objeto de la licencia. Software de la Empresa, para el que se ha concedido la Licencia a un Licenciario específico, en su versión actual en el momento de concesión de la Licencia y según el alcance acordado en el Certificado de licencia y en este CLUF.
- 1.4. Software NPR. Versión del Software de la Empresa señalado como "No para reventa" o "NPR" que ofrece la misma funcionalidad que el correspondiente Software de la Empresa pero que únicamente puede usarse con fines promocionales, es decir, para la presentación o para la formación en la utilización de tal software.
- 1.5. Software Demo. Versión del Software de la Empresa señalado como "Demo" (i) que ofrece una funcionalidad plena pero que únicamente podrá utilizarse durante un período limitado de tiempo, o (ii) que puede utilizarse por un período ilimitado de tiempo, pero con sus funcionalidades restringidas. El Software Demo deberá utilizarse por los usuarios finales únicamente con propósitos de evaluación del correspondiente Software de la Empresa
- 1.6. Licencia. Un derecho no exclusivo de uso del Software objeto de la licencia y de la Documentación relacionada concedido por la Empresa al Licenciario en el ámbito limitado de sus actividades empresariales con sujeción al presente CLUF, y durante el período fijado en el Certificado de licencia.
- 1.7. Licencia de suscripción. Licencia que se concede bajo la forma de una suscripción de software (por ejemplo, durante un período de tiempo definido que puede ampliarse mediante pagos sucesivos de la Cuota de la licencia).
- 1.8. Certificado de licencia. Un certificado emitido por la Empresa para el Licenciario particular con el objetivo de conceder una Licencia a dicho Licenciario. El Certificado de licencia contiene, en concreto: (i) la fecha de concesión de la Licencia; (ii) los módulos y programas individuales o la cantidad de los mismos para los que se concede el derecho de uso (por ejemplo, el número de servidores, clústeres, terminales y dispositivos conectados) y, si resultasen aplicables, otros parámetros de la Licencia; (iii) el período de tiempo durante el que el Licenciario está autorizado a usar la Licencia concedida; y (iv) la referencia a la versión actual del CLUF en el que se establecen las condiciones con las que se concede la Licencia al Licenciario. La Empresa se reserva el derecho a estipular y/o actualizar cada cierto tiempo el modo de emisión y/o distribución de los Certificados de licencia, es decir, según los canales de distribución disponibles y los posibles métodos de activación de la Licencia y de autenticación del Licenciario. En concreto, los Certificados de licencia pueden emitirse (dependiendo del acuerdo entre el Licenciario/Socio y la Empresa) como un documento físico o generado por el sistema de autenticación de licencias de la Empresa basado en la activación de una Licencia por medios electrónicos.
- 1.9. Socio autorizado de la empresa. Una empresa autorizada por la Empresa para distribuir, implementar y realizar el mantenimiento del Software de la Empresa.

- 1.10. Cuota de licencia. Pago que el Licenciatario debe realizar a la Empresa de manera directa o indirecta (a través del Socio autorizado) por la Licencia. La Cuota de licencia se pagará en función de una cantidad basada en la lista actualizada de precios recomendados de venta al público de la Empresa para el Software objeto de la licencia, salvo que se haya acordado una cantidad diferente como Cuota de licencia entre el Licenciatario y la Empresa. La Empresa puede proporcionar determinado Software de forma gratuita.
- 1.11. Documentación relacionada. Con respecto al Software objeto de la licencia, hace referencia a todo material, documentación, especificaciones, manuales técnicos, manuales de usuario, diagramas, descripciones de archivo y otra información escrita (con independencia de la forma de tal documentación, ya sea en documento físico o electrónico) que describa la funcionalidad y uso de dicho Software objeto de la licencia y que esté disponible públicamente o se proporcione de otro modo a los clientes para su utilización con el correspondiente Software objeto de la licencia.
- 1.12. Soporte de software. La Empresa proporcionará capacitación y certificación al Licenciatario para que este garantice que su personal esté debidamente entrenado para prestar los servicios de soporte correspondiente como primer nivel, La Empresa llevará a cabo todas las acciones razonables para resolver los requerimientos de soporte de segundo nivel de manera profesional y diligente, conforme a las prácticas habituales del sector.
- 1.13. Limitaciones de Responsabilidad. La empresa no estará obligada a prestar el soporte si: (i) el Licenciatario no proporciona a tiempo acceso para proporcionar en remoto un proceso de resolución de incidentes o en el caso de que el Licenciatario no coopere con la Empresa en un plazo de dos días a contar desde la recepción del requerimiento de soporte. (ii) si La Empresa razonablemente opina que el Licenciatario no ha llevado a cabo el entrenamiento y certificación a través de su personal, (iii) si debido a la infraestructura del Licenciatario no es posible realizar el soporte remoto para la resolución del requerimiento.
- 1.14. Protección de Datos. El Licenciatario reconoce que en relación con el cumplimiento de sus obligaciones bajo este acuerdo, El Software y La Empresa puede llevar a cabo el procesamiento de los datos personales del cliente. El Licenciatario deberá llevar a cabo dichas operaciones de conformidad con la legislación de protección de datos vigente en cada momento.
- 1.14.1. El Licenciatario reconoce que es el único responsable de la creación de todos los Datos personales del Usuario Final sobre los cuales el Software lleva a cabo el procesamiento bajo este acuerdo. El Licenciatario deberá obtener y mantener todas las notificaciones, autorizaciones y consentimientos necesarios para que el procesamiento de los Datos personales del Usuario Final se realice en virtud de este acuerdo. La Empresa y el Licenciatario reconocen que los datos personales procesados por el Software serán en todo momento propiedad del cliente y se obligan a procesar dichos datos únicamente de acuerdo con estas instrucciones y cualquier legislación de protección de datos aplicable.

2. USO DEL SOFTWARE

- 2.1. Objeto de la licencia. Tras la emisión del Certificado de licencia o la aceptación de este CLUF por parte del Licenciatario, según sea el caso, se concederá al Licenciatario la Licencia conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente documento.

- 2.2. Derecho de uso del Software objeto de la licencia. La Empresa declara que está autorizada para otorgar la Licencia del Software objeto de la licencia. Ambas partes contratantes reconocen que el Licenciatario no obtiene ni obtendrá en virtud del presente documento el derecho de propiedad sobre el Software objeto de la licencia y que el Licenciatario sólo ostentará los derechos sobre el Software objeto de la licencia que se especifican en el CLUF vigente de la Empresa.
- 2.3. Validez limitada de la Licencia, revocación y código de inutilización. Hasta que la Empresa reciba el pago completo de la Cuota de licencia por parte del Licenciatario para la Licencia, el Licenciatario únicamente tiene un derecho de uso temporal del Software objeto de la licencia que es condicional tras la debida y oportuna recepción del pago de la Cuota de licencia (en el caso de que se deba realizar para cualquier Software en cuestión), y la Empresa puede, a su total discreción, asegurar la naturaleza temporal y condicional del funcionamiento del Software objeto de la licencia a través de la ejecución de medidas técnicas a tal efecto que pueden incluir la activación de un código de inutilización de acceso (como se establece a continuación) para el Software objeto de la licencia. La Empresa también está autorizada a rescindir la Licencia con efecto inmediato en caso de que la Cuota de licencia para el uso del Software objeto de la licencia (cuando corresponda), por cualquier motivo, no se pague en la cuenta bancaria de la Empresa en el plazo acordado y en su totalidad. En tal caso, el Licenciatario (i) devolverá toda la Documentación relacionada con el Software objeto de la licencia así como cualquier medio electrónico que contenga archivos de instalación; (ii) presentará por escrito, a instancias de la Empresa, las pruebas de destrucción de toda instalación de copia de seguridad o cualquier archivo de instalación del Software objeto de la licencia; (iii) no usará en ningún caso el Software objeto de la licencia; y (iv) permitirá que los representantes de la Empresa puedan verificar el cumplimiento de estas obligaciones. El Software objeto de la licencia puede contener códigos informáticos capaces de inhabilitar automáticamente el correcto funcionamiento del Software objeto de la licencia o parte del mismo. Dicho código de inutilización puede activarse si: (i) no se le paga a la Empresa la Cuota íntegra de la Licencia (cuando corresponda); (ii) se le niega a la Empresa un acceso razonable al Software objeto de la licencia para restablecer periódicamente dicho código (cuando corresponda); (iii) el Licenciatario ha incumplido este CLUF; o (iv) la Licencia se rescinde o caduca.
- 2.4. No transferibilidad de la Licencia. Salvo que se especifique expresamente lo contrario en este CLUF, la Licencia del Software objeto de la licencia se concede como una Licencia exclusiva para su utilización empresarial interna. Sin el consentimiento previo por escrito de la Empresa, el Licenciatario no podrá prestar, alquilar, conceder una sublicencia o de cualquier otro modo transferir el Software objeto de la licencia, con o sin contraprestación, a cambio de un servicio o pago, ni de cualquier otro modo que le atribuya derechos y deberes derivados de la Licencia concedida, ni usarlo como fianza o garantía subsidiaria con respecto a las obligaciones del Licenciatario o de cualquier otra persona.
- 2.5. Cambios en la Licencia. El Licenciatario no podrá usar el Software de la Empresa con un alcance que exceda al de la Licencia concedida para el mismo (por ejemplo, utilizando más dispositivos de los permitidos, etc.) sin el previo consentimiento por escrito (o confirmado por medios electrónicos en caso de procedimientos electrónicos de activación de Licencia) de la Empresa (es decir, excediendo el alcance del Certificado de licencia) y sin pagar las Cuotas de licencia adicionales que figuran en la lista de precios de la Empresa.
- 2.6. Modificación del Software objeto de la licencia. El Licenciatario no podrá realizar ingeniería inversa, ni descompilar o desensamblar el Software objeto de la licencia ni ningún otro software de la Empresa, y no reestructurará el código fuente del Software objeto de la licencia ni de otro Software de la Empresa. Allí donde la ley aplicable no permita tal restricción, estará autorizado a hacerlo únicamente de la manera más limitada y para los fines que establezca la ley aplicable.

- 2.7. Vulneración de derechos relacionados con el Software objeto de la licencia. El Licenciatario se compromete a informar de inmediato a la Empresa en caso de que tenga conocimiento de una vulneración de los derechos de la Empresa en relación con el Software de la Empresa y, en concreto, con el Software objeto de la licencia, así como a facilitar a la Empresa la asistencia pertinente para la formulación de la demanda de la Empresa en relación con la vulneración de derechos con respecto al Software de la Empresa.
- 2.8. Garantías. La Empresa garantiza que el Software objeto de la licencia funcionará desde la instalación conforme a las especificaciones establecidas en la Documentación relacionada siempre que: i) la utilización del software no entre en conflicto con ninguna otra aplicación que ejecute el Licenciatario o del entorno tecnológico del Licenciatario; ii) se use conforme a la Documentación relacionada; iii) se instale debidamente por una persona con la formación correspondiente para tal efecto (por ejemplo, un técnico de la Empresa o de un Socio autorizado de la Empresa); y iv) se use conforme a las especificaciones y la finalidad del Software objeto de la licencia. Puesto que el Software objeto de la licencia es un producto de desarrollo mediante actualizaciones de la tecnología informática de su tipo, y no es actualmente posible probar ni supervisar todos los usos potenciales de este software, el Licenciatario acepta que, dada la variabilidad de los elementos del entorno en el que se utiliza el Software objeto de la licencia y el continuo desarrollo de los equipos técnicos gracias a los cuales se maneja el Software objeto de la licencia y con los cuales coexiste, la Empresa no puede garantizar que el Software objeto de la licencia esté incondicionalmente libre de errores. No obstante, sin perjuicio del Soporte de software que estará activo para la correspondiente Licencia (activado automática u opcionalmente), la Empresa se compromete a esforzarse en la reparación de cualquier error o anomalía que se detecte o de errores frecuentes que se comuniquen a la Empresa por su Licenciatario y a solucionarlos a través de, a su entera discreción y de acuerdo con la gravedad del error, un "hotfix" (reparación de una sola vez) o una reparación general (actualizaciones sucesivas o actualizaciones de mantenimiento o nueva versión) con respecto a todos los usuarios autorizados de la versión afectada del Software objeto de la licencia. Por el presente documento, la Empresa también se reserva el derecho a resolver la reclamación de garantía concediendo una Licencia de una versión posterior del Software objeto de la licencia con una funcionalidad similar. Durante el período de la garantía otorgada, el soporte para la versión correspondiente del Software objeto de la licencia estará también disponible a través de los Socios autorizados de la Empresa. Por el presente documento, la Empresa se reserva el derecho a realizar tales reparaciones cada cierto tiempo con respecto a cualquier Software de la Empresa con el fin de solucionar defectos, anomalías o la funcionalidad limitada de cualquier Software de la Empresa. En tanto que tales reparaciones (actualizaciones sucesivas, "hotfixes" y/o actualizaciones de mantenimiento) no hayan sido instaladas por el Licenciatario, el Licenciatario no puede reclamar ningún derecho derivado de la garantía otorgada. El Licenciatario no conservará ningún derecho derivado de la garantía si el Licenciatario no facilita al Socio autorizado de la Empresa o al representante de la Empresa la asistencia pertinente requerida para determinar las causas y efectos del fallo reclamado, así como la asistencia pertinente requerida para su solución. El Licenciatario presentará su reclamación de garantía (es decir, una reclamación para la resolución de un defecto en el Software objeto de la licencia) a través del Socio autorizado de la Empresa que se lo suministró o que, en su caso, le instaló el Software objeto de la licencia. La garantía aquí establecida no se aplicará al Software que se proporcione de forma gratuita.
- 2.9. Uso de nuevas versiones del software por el Licenciatario. Salvo que en este CLUF se disponga lo contrario, el Licenciatario podrá usar el Software objeto de la licencia únicamente en la versión que se indica en el Certificado de licencia con las siguientes excepciones: (i) siempre que el Soporte de software esté activo para la Licencia concedida (haya sido activado automática u opcionalmente), el Licenciatario puede usar versiones nuevas del Software objeto de la licencia que haya publicado la Empresa en el período en el que el Soporte de software esté activo; (ii) cuando la Empresa opte por reemplazar la versión del Software objeto de la licencia especificada en el Certificado de licencia por una nueva como consecuencia de una reparación de errores de tal versión. En este caso,

el Licenciatario sólo podrá usar la versión de reemplazo del Software objeto de la licencia proporcionada por la Empresa con tal propósito.

- 2.10. Obligaciones derivadas del funcionamiento del Software objeto de la licencia. El Software objeto de la licencia se utilizará y usará únicamente para las actividades del Licenciatario y bajo la supervisión del Licenciatario y su responsabilidad. El Licenciatario será el único responsable de: (a) acceder y evaluar la efectividad del Software objeto de la licencia para sus necesidades; (b) verificar que el Software objeto de la licencia se usa de manera adecuada con respecto a sus recursos personales e informáticos; (c) asegurar que, en concreto, todo programa y hardware informático utilizado en combinación con el Software objeto de la licencia está libre de defectos que puedan afectar de manera negativa a la funcionalidad y utilización del Software objeto de la licencia; (d) establecer la supervisión adecuada y los oportunos procedimientos de utilización en la organización del Licenciatario; (e) preparar o ejecutar planes de solución de problemas que incluyan medidas de sustitución y de protección (incluyendo copias periódicas y adecuadas de seguridad de datos, seguridad del tráfico de datos, protección de datos y la redundancia de sistemas críticos); y (f) utilizar el software de acuerdo con la ley aplicable al tratamiento de datos de carácter personal o privado.
- 2.11. Responsabilidad. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, la Empresa no será responsable de ningún daño directo o indirecto (incluyendo, entre otros, el daño en forma de pérdidas empresariales, penalizaciones impositivas u otras deudas con las autoridades administrativas, pérdidas de beneficios, daño a las relaciones empresariales y pérdida o corrupción de datos) que afecte al Licenciatario o a terceros a los que el Licenciatario preste sus servicios como consecuencia de un uso del Software objeto de la licencia de acuerdo con el contenido de la correspondiente Licencia o que derive del uso del Software objeto de la licencia. Esto también se aplicará a los casos en los que la Empresa haya sido notificada previamente de la posibilidad de la aparición de tal daño. En ningún caso la responsabilidad de la Empresa frente al Licenciatario o frente a terceros que derive del uso del Software de la Empresa, o cualquier otra cantidad indemnizatoria por daños, excederá la Cuota de licencia pagada por el Licenciatario por el uso del Software objeto de la licencia y esta responsabilidad cubrirá todas las reclamaciones del Licenciatario por daños frente a la Empresa que deriven de la concesión de la Licencia del Software objeto de la licencia y de su uso por el Licenciatario. La Empresa tampoco será responsable de los daños causados por: (i) las actividades de terceros o por los servicios que estos presten; (ii) el uso de otro software; (iii) el mantenimiento negligente del Software objeto de la licencia (entre otros, la no instalación de las reparaciones disponibles) incluyendo cualquier daño causado por otro software distribuido o servicio prestado por los Socios autorizados de la Empresa.
- 2.12. Inicio y terminación de la Licencia. La Licencia será efectiva desde la fecha en la que el Licenciatario acepte los términos del CLUF de la Empresa (por ejemplo, haciendo clic en la aceptación de la Licencia). La Licencia se rescindirá/caducará al final del período de tiempo para el que se concedió. La Empresa puede rescindir la Licencia si el Licenciatario incumple este CLUF de la Empresa.

3. USO DEL SOFTWARE NPR

- 3.1. Cuota de licencia. La Licencia para usar Software NPR se concede libre de cargas y, por lo tanto, el Licenciatario no está obligado a pagar a la Empresa ninguna Cuota de licencia para usar Software NPR.

- 3.2. Sin garantías y sin Soporte de software. La Empresa no ofrece garantías ni representantes para el funcionamiento del Software NPR. Empresa no presta Soporte de software relacionado con el Software NPR. El Licenciatarlo únicamente puede usar el Software NPR en la versión que en él se indique aunque, durante el período de validez de la Licencia, el Licenciatarlo está autorizado a recibir actualizaciones.
- 3.3. Terminación de la Licencia. La Empresa está autorizada, a su entera discreción, a rescindir la Licencia de uso de Software NPR con efectos inmediatos y sin recurso alguno para el Licenciatarlo.

4. USO DEL SOFTWARE DEMO

- 4.1. Cuota de licencia. La Licencia para usar Software Demo se concede libre de cargas y, por lo tanto, el Licenciatarlo no está obligado a pagar a la Empresa ninguna Cuota de licencia para usar Software de prueba.
- 4.2. Sin garantías y sin Soporte de software. La Empresa no ofrece garantías ni representantes para el funcionamiento del Software Demo. La Empresa no presta Soporte de software relacionado con el Software Demo. El Licenciatarlo únicamente puede usar Software Demo en la versión que en él se indique, aunque, durante el período de validez de la Licencia, el Licenciatarlo está autorizado a recibir actualizaciones.
- 4.3. Terminación de la Licencia. El Licenciatarlo sólo puede usar el Software Demo durante un período limitado de tiempo (definido por La Empresa), tal y como se establece en el Certificado de licencia correspondiente, y después de ese período la Empresa está autorizada, a su entera discreción, a rescindir la Licencia de uso del Software Demo con efectos inmediatos y sin recurso alguno para el Licenciatarlo, incluso si la Licencia para usar el Software Demo no está técnicamente restringida a un período limitado de tiempo tal y como se define en el anterior artículo 1.5.

5. LICENCIA DE SUSCRIPCIÓN

- 5.1. Uso de nuevas versiones. Además de las excepciones recogidas en el artículo 2.9, el Licenciatarlo puede usar también las nuevas versiones del Software objeto de la licencia publicadas por la Empresa en el plazo de la suscripción del software, pero únicamente hasta el final del período de suscripción de dicho software.
- 5.2. Período de Licencia y terminación. La Licencia caducará al final del período de suscripción del Software objeto de la licencia. Antes de esta fecha de caducidad, el Licenciatarlo puede ampliar la Licencia pagando la correspondiente Cuota de licencia a la Empresa. En tal caso, la Licencia se ampliará durante el período por el que se ha pagado la Cuota de licencia. La Licencia se puede ampliar sucesivamente siguiendo el procedimiento expuesto anteriormente.

6. LEY APLICABLE

Este Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes substantivas vigentes: en los Estados Unidos Mexicanos. Este Contrato no se regirá por las disposiciones sobre conflicto de leyes de cualquier país o de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, cuya aplicación queda expresamente excluida.